

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2444/2542

นาย สม ภาพ ชาวไร่
นาง ศรีสุดา ตรี สุวรรณ

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 180, มาตรา 195

แม้ศาลชั้นต้นดำเนินกระบวนการพิจารณาเป็นคดีมีโน้สาเร่และยังไม่เปลี่ยนแปลงคำสั่งขณะจำเลยยื่นคำร้อง แต่จำเลยยื่น คำให้การเป็นหนังสือไว้แล้วก่อนหน้านี้ เมื่อไม่มีบทบัญญัติ กฎหมายกำหนดเรื่องการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำให้การไว้ โดยเฉพาะในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ลักษณะ 2 หมวดที่ 1 ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีมีโน้สาเร่ก็ต้องนำบทบัญญัติ ในคดีสามัญมาใช้บังคับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 195 ซึ่งมาตรา 179(3), 180 บัญญัติถึงกรณีที่ไม่มี การชี้สองสถานต้องยื่นคำร้องขอแก้ไขคำให้การก่อนวันสืบพยานไม่น้อยกว่าเจ็ดวันเว้นแต่มีเหตุตามที่ระบุไว้ เมื่อคำร้องขอแก้ไข เพิ่มเติมคำให้การของจำเลย ผ่าผิดต่อบทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าว โดยยื่นในวันเดียวกันกับวันสืบพยาน โจทก์ ทั้งไม่ปรากฏเหตุที่ ไม่อาจยื่นคำร้องได้ก่อน หรือเป็นเรื่องเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชนหรือเป็นการแก้ไขข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเล็กน้อย แต่อย่างไรก็ดี ศาลชั้นต้นจึงชอบที่จะไม่อนุญาตและยกคำร้องของจำเลยได้

โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้อง ขอให้ศาลพิพากษาว่าที่ดินพิพาทเป็นของโจทก์ให้ขับไล่จำเลยและบังคับรื้อถอนบ้านออกไป พร้อมทั้งชำระค่าเสียหายให้แก่โจทก์เดือนละ 500 บาท นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าส่งมอบที่ดินคืนให้โจทก์แล้วเสร็จ

ศาลชั้นต้นรับฟ้องให้ดำเนินกระบวนการพิจารณาอย่างคดีมโนสาเร่โดยนัดจำเลยยื่นคำให้การและนัดสืบพยานโจทก์

จำเลยให้การว่า จำเลยเป็นเจ้าของที่ดินพิพาทไม่ใช่อาศัยโจทก์และคำฟ้องเคลือบคลุม คดีโจทก์ขาดอายุความฟ้องร้อง ขอให้ยกฟ้อง

วันนัดสืบพยานโจทก์ซึ่งเลื่อนมาสองครั้ง จำเลยยื่นคำร้องขอแก้ไขคำให้การว่า นายป้อม พรหมสุด อาศัยที่ดินพิพาทอยู่ถึงปี 2528ก็ออกจากที่ดินพิพาท นางอ่องนมารดาจำเลยเข้าครอบครองแย่งการครอบครองจากนายศรี ชาวไร่ บิดาโจทก์นับแต่นั้น

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า จำเลยให้การต่อสู้กรรมสิทธิ์ที่ดินพิพาทไม่เป็นคดีมโนสาเร่ต่อไป ให้ดำเนินกระบวนการพิจารณาอย่างคดีสามัญคำร้องขอแก้ไขคำให้การเป็นกรณีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 179(3) ไม่ได้ดำเนินการตาม มาตรา 180 จึงไม่อนุญาตให้ยกคำร้อง

จำเลยอุทธรณ์เฉพาะปัญหาข้อกฎหมายโดยตรงต่อศาลฎีกาโดยได้รับอนุญาตจากศาลชั้นต้นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 223 ทวิ วรรคหนึ่ง

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ที่จำเลยอุทธรณ์ว่าจำเลยมีสิทธิแก้ไขคำให้การเพราะขณะยื่นคำร้องขอแก้ไขคำให้การศาลชั้นต้นยังไม่ได้สั่งให้ดำเนินกระบวนการพิจารณาอย่างคดีสามัญ เห็นว่า แม้ศาลชั้นต้นดำเนินกระบวนการพิจารณาเป็นคดีมโนสาเร่และยังไม่

เปลี่ยนแปลงคำสั่งขณะจำเลยยื่นคำร้อง แต่จำเลยยื่นคำให้การเป็นหนังสือไว้แล้ว ก่อนหน้านั้น เมื่อไม่มีบทบัญญัติกฎหมายกำหนดโดยเฉพาะในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ลักษณะ 2 หมวดที่ 1 ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีมโนสาเร่ก็ไม่ใช่ว่าจะมีสิทธิแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำให้การเป็นอย่างไรหรือเมื่อไรก็ได้ตามต้องการ แต่ต้องนำบทบัญญัติในคดีสามัญมาใช้บังคับตามมาตรา 195 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง คือการแก้ไขเพิ่มเติมคำให้การในกรณีนี้อยู่ภายใต้บังคับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 179(3), 180 กล่าวคือกรณีที่ไม่มี การชี้สองสถานต้องยื่นคำร้องขอแก้ไขคำให้การก่อนวันสืบพยานไม่น้อยกว่าเจ็ดวันเว้นแต่มีเหตุอันสมควรที่ไม่อาจยื่นคำร้องได้ก่อนนั้นหรือเป็นการขอแก้ไขในเรื่องที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชนหรือเป็นการแก้ไขข้อผิดพลาดเล็กน้อยหรือข้อผิดพลาดเล็กน้อย เมื่อคำร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมคำให้การของจำเลยฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าวโดยยื่นในวันเดียวกันกับวันสืบพยานโจทก์ ทั้งไม่ปรากฏเหตุที่ไม่อาจยื่นคำร้องได้ก่อนหรือเป็นเรื่องเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชนหรือเป็นการแก้ไขข้อผิดพลาดเล็กน้อย หรือผิดพลาดเล็กน้อยแต่อย่างใด คำสั่งศาลชั้นต้นที่ไม่อนุญาตและยกคำร้องจึงชอบแล้ว"

พิพากษายืน

(สายันต์ สุรสมภาพ-ผล อนุวัตรนิติการ-สมลักษณ์ จัดกระบวนพล)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

คดีมโนสาเร่ คือคดีที่มีข้อพิพาทกันเล็กน้อย ลักษณะของคดีมโนสาเร่ปรากฏตาม ลักษณะคดีที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 189 ซึ่งเน้น การ พิจารณาคดีให้เป็นไปด้วยความสะดวกและรวดเร็ว โดยโจทก์และจำเลยอาจยื่น ฟ้องหรือยื่นคำให้การเป็นหนังสือหรือด้วยวาจาก็ได้ วิธีพิจารณาคดีมโนสาเร่ได้มีการ แก้ไขใหม่ในปี 2542 ขณะนี้ได้มีการบังคับใช้แล้ว ซึ่งมีหลักเกณฑ์ที่แก้ไขจาก กฎหมายเดิมหลายประการ แต่ที่สำคัญคือ (1) กำหนดให้โจทก์เสียค่าขึ้นศาลในศาล ชั้นต้นเพียง 200 บาทซึ่งจากเดิมโจทก์จะต้องเสียตามจำนวนทุนทรัพย์พิพาทที่ฟ้อง คดี (2) การส่งหมายเรียกให้จำเลยจะต้องมีข้อความว่าให้จำเลยมาศาลเพื่อไกล่เกลี่ย และเมื่อถึงชั้นพิจารณาให้ศาลไกล่เกลี่ยให้คู่ความตกลงกันหรือประนีประนอมยอม ความกันก่อน หากไม่สามารถตกลงกันได้จึงดำเนินกระบวนการพิจารณาต่อไป (3) การ พิจารณา ศาลจะต้องนั่งพิจารณาคดีติดต่อกันไปโดยไม่ต้องเลื่อนวันแต่กรณีมีเหตุ จำเป็นศาลจะเลื่อนการพิจารณาได้ในเวลาอันสั้นครั้งละไม่เกินเจ็ดวันซึ่งแสดงให้เห็น ว่ากฎหมายประสงค์ให้การพิจารณาคดีมโนสาเร่นี้เสร็จไปด้วยความรวดเร็ว อย่างไรก็ตามแม้จะมีบทบัญญัติเรื่องการดำเนินคดีมโนสาเร่ไว้โดยเฉพาะก็ตาม แต่หากเรื่อง ใดที่ไม่มีกฎหมายกำหนดไว้โดยเฉพาะแล้ว จะต้องนำบทบัญญัติในคดีสามัญมาใช้ ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 195 เช่น การยื่นบัญชีระบุพยานในคดีมโนสาเร่ไม่ได้ บัญญัติไว้โดยเฉพาะจะต้องนำบทบัญญัติทั่วไปมาใช้คือต้องปฏิบัติตามมาตรา 88 หรือกรณีจำเลยยื่นคำให้การเป็นหนังสือจะต้องตกอยู่ในบังคับแห่งมาตรา 177 วรรคสอง นั่นคือจำเลยต้องแสดงโดยชัดแจ้งในคำให้การว่าจำเลยยอมรับหรือปฏิเสธ ข้ออ้างของโจทก์ทั้งสิ้นหรือแต่บางส่วนรวมทั้งเหตุแห่งการปฏิเสธนั้นด้วย (คำ พิพากษาศาลฎีกาที่ 3370/2541) ในกรณีที่โจทก์ฟ้องหรือจำเลยยื่นคำให้การเป็น หนังสือจะต้องตกอยู่ในบังคับแห่งคดีสามัญ คือหากจะขอแก้ไขคำฟ้องหรือคำให้การ

จะต้องปฏิบัติตามระยะเวลามาตรา 180 กล่าวคือ จะต้องทำเป็นคำร้องยื่นต่อศาล ก่อนวันชี้สองสถานหรือก่อนวันสืบพยานไม่น้อยกว่าเจ็ดวันในกรณีที่ไม่มี การชี้สองสถาน เว้นแต่มีเหตุอันสมควรที่ไม่อาจยื่นคำร้องได้ก่อนนั้น หรือเป็นการแก้ไขเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน หรือเป็นการแก้ไขข้อผิดพลาดเล็กน้อยซึ่งในกรณีคดีมีโน้ตสาเร้นั้นเป็นคดีที่ไม่ต้องมีการชี้สองสถานตามมาตรา 182(5) ดังนั้น โจทก์หรือจำเลยจะต้องยื่นคำร้องขอแก้ไขก่อนวันสืบพยานไม่น้อยกว่าเจ็ดวันแต่หาก ไม่มีการสืบพยานสามารถยื่นคำร้องได้ก่อนศาลชั้นต้นมีคำพิพากษา (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1587/2514(ประชุมใหญ่), 4176/2528) หรือแม้ศาลจะมีคำพิพากษาถึงที่สุด แล้วและอยู่ในชั้นบังคับคดี หากมีการขอแก้ไขและการแก้ไขนั้นมิได้เป็นการ เปลี่ยนแปลงผลของคำพิพากษาหรือเป็นการบังคับนอกเหนือไปจากคำพิพากษาก็ สามารถยื่นคำร้องขอแก้ไขได้ เช่น โจทก์ขอแก้ไขชื่อของจำเลยในชั้นบังคับคดีเมื่อ ปรากฏชัดเจนว่าชื่อของจำเลยผิดพลาด และมีใช่เป็นการฟ้องคดีต่างบุคคลกัน เช่นนี้ โจทก์มีสิทธิขอแก้ไขชื่อของจำเลยให้ถูกต้องได้ (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3121/2531) คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1488/2529 คำร้องขอแก้ไขคำฟ้องและคำร้องขอแก้ไขคำ ให้การแก้ฟ้องแย้งซึ่งโจทก์ได้ยื่นภายหลังจากที่ศาลฎีกาได้มีคำพิพากษาให้ศาลชั้น ต้นพิจารณาพิพากษาใหม่ในประเด็นที่ศาลชั้นต้นได้กำหนดไว้ โดยศาลฎีกาไม่ได้ กำหนดประเด็นและไม่ได้กำหนดหน้าที่นำสืบให้ศาลชั้นต้นดำเนินการตามคำสั่งศาล ฎีกาศาลชั้นต้นดำเนินการตามคำสั่งศาลฎีกาก็ชอบที่จะปฏิบัติตามประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความแพ่ง เมื่อศาลชั้นต้นยังไม่ได้ทำการชี้สองสถานหรือทำการสืบพยาน โจทก์ก็ชอบที่จะขอแก้ไขคำฟ้องและขอแก้ไขคำให้การแก้ฟ้องแย้งได้ กรณีไม่ใช่ล่วง เลยการชี้สองสถานและวันสืบพยานจนศาลชั้นต้นเสร็จสิ้นการพิจารณาไปแล้ว เพราะ คำพิพากษาศาลชั้นต้นได้ถูกคำพิพากษาศาลฎีกายกเสียแล้ว มีข้อน่าสังเกตประการ หนึ่งว่าการแก้ไขข้อบกพร่องในเรื่องความสามารถในการฟ้องคดีนั้น ตามประมวล กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 56 ได้บัญญัติไว้ต่างหากจากบทบัญญัติเรื่อง

การแก้ไขเพิ่มเติมฟ้องตามมาตรา 179 ถึงมาตรา 180 โดยให้เป็นเรื่องที่คู่ความจะขอแก้ไขให้บริบูรณ์ได้ไม่ว่าเวลาใด ๆ ก่อนศาลมีคำพิพากษาและเมื่อได้ปรากฏความบกพร่องในเรื่องความสามารถขึ้นแล้ว ห้ามมิให้ศาลพิพากษาในประเด็นแห่งคดีจนกว่าข้อบกพร่องนั้นได้แก้ไขโดยบริบูรณ์แล้ว ดังนั้น การแก้ไขข้อบกพร่องในเรื่องความสามารถจึงไม่อยู่ในบังคับว่าจะต้องทำเป็นคำร้องยื่นต่อศาลก่อนวันชี้สองสถานเหมือนกับแก้ไขเพิ่มเติมคำฟ้องและคำให้การ (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 435/2517) จากคำพิพากษาศาลฎีกานี้ จำเลยได้ยื่นคำให้การเป็นหนังสือหากจำเลยจะยื่นคำร้องขอแก้ไขคำให้การจะต้องยื่นก่อนวันสืบพยานโจทก์ไม่น้อยกว่าเจ็ดวันตามหลักกฎหมายที่กล่าวมา เมื่อจำเลยยื่นคำร้องในวันเดียวกับวันสืบพยานโจทก์จึงไม่สามารถทำได้แต่หากปรากฏว่าวันที่จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าวและคู่ความขอเลื่อนการสืบพยานออกไปเช่นนี้ไม่ถือว่าวันนั้นเป็นวันสืบพยานโจทก์คำร้องขอแก้ไขคำให้การของจำเลยที่ยื่นในวันนั้นไม่ขัดต่อประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 180 จำเลยมีสิทธิยื่นได้ (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 760/2509) ชีรศักดิ์เงยวิจิตร